

1004001-79.2022.8.26.0506

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Francisco Camara Marques Pereira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... os recursos que consubstanciaram o furto em análise.

A relação jurídica que vincula as partes é submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que presentes estão os requisitos elencados nos arts. 2º, 3º e 17 daquele códex.

E segundo pacífica jurisprudência, a instituição bancária age como fornecedora de serviços aos seus correntistas, caracterizando-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Cível

Rua Alice Alem Saad, 1010, 1º Vara Cível - 1º Andar - Nova Ribeirânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: (16) 3238-8031 - E-mail: ribpreto1cv@tjsp.jus.br

1004001-79.2022.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1004001-79.2022.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Maria Auxiliadora Dal Picolo de Souza

Requerido:

Banco Inter e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisco Camara Marques Pereira

VISTOS ETC.

MARIA AUXILIADORA DAL PICOLO DE SOUZA ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização contra o BANCO SANTANDER S.A. e BANCO INTER S.A., aduzindo que é correntista do primeiro corréu, sendo que no dia 21/06/2021, por volta das 11h05 teve conhecimento de que foram realizada três operações de transferências eletrônicas (TED) de sua conta para uma outra conta no segundo corréu, aberta em seu nome, porém com o CPF de um terceiro (Wesley dos Santos - CPF 059.437.191-05). Afirma que tais transações lhe são totalmente estranhas e ocorreram sem seu conhecimento ou anuência, sendo duas das transferências no valor de R\$ 20.000,00 e

a outra no valor de R\$ 1.700,00. Alega ter lavrado B.O. e entrado em contato com os réus, que nada fizeram para solucionar o problema. Aduz ter sofrido danos materiais, em razão da perda do numerário, bem como de ordem moral, porquanto o montante subtraído de sua conta prejudicou o cumprimento de suas obrigações, deixando-a em situação de desespero e impotência. Atribui aos réus a culpa pelo ocorrido. Requer a procedência da ação para o fim de compelir o corréu Banco Inter a promover o encerramento da conta existente em nome da autora, condenando-os solidariamente no pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R\$41.000,00, além de indenização por danos morais no valor de R\$10.000,00.

Citado, o corréu Santander apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que as transações impugnadas foram realizadas por internet banking, com uso de senha, validação do CPF e QR Code, sendo que IP do equipamento utilizado também é habitual da autora. Alega que os valores transacionados também guardam relação com a atividade da autora e que eles foram transferidos para conta de sua titularidade em outro banco. Aduz ser dela a responsabilidade pela guarda dos dados pessoais e uso do sistema. Invoca a culpa de terceiro e impugna a pretensão e reparação de danos materiais e morais. Requer, ao final, a improcedência da ação.

O corréu Banco Inter também ofertou contestação, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e necessidade de apuração prévia da responsabilidade no âmbito criminal. No mérito, invoca a culpa exclusiva de terceiro pelo ocorrido com a autora, bem fortuito externo, negando falha na prestação de seus serviços. Impugna a pretensão de reparação de danos e requer a improcedência da ação.

Réplica a págs. 140/150, rebatendo os argumentos das contestações.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Promovo o julgamento nesta oportunidade, por estarem presentes os requisitos do art. 355, inciso I do novel Código de Processo Civil.

As preliminares que batem pela ilegitimidade passiva dos corréus efetivamente não prosperam, pois participaram ativamente dos fatos descritos na petição inicial, como ensejadores dos prejuízos suportados pela autora.

Nos termos do disposto no art. 18 do CDC, respondem pelos vícios do produto e do serviço, todos os que de alguma forma participaram para coloca-lo no mercado, vale dizer o produtor, o distribuidor, o vendedor, etc., de forma solidaria.

Sobre o tema já se decidiu que o sistema de proteção do consumidor, previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimento de serviços, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o consumidor, razão pela qual a fabricante do veículo defeituoso, bem como a concessionária vendedora e responsável pela assistência técnica, têm legitimidade passiva nesta demanda, configurada a solidariedade. (...) (Apelação nº 0006422-60.2009.8.26.0071, Rel Des. Clóvis Castelo, j. 23/01/2012).

Afasto, portanto, a referida preliminar.

Outrossim, nos termos do art. 935 do CC, a responsabilidade civil é independente da criminal, o que torna absolutamente despicienda a pretensão do corréu Banco Inter de apurar os fatos em questão no âmbito criminal, como requisito para processamento

desta ação.

No mérito, a autora alega que a importância total de R\$41.000,00 foi subtraída de sua conta bancária junto ao Santander, sem seu conhecimento ou autorização, em operação de transferência para o Banco Inter, responsabilizando-os pelos prejuízos material e moral decorrentes, cuja reparação pretende na forma elencada no relatório.

Em suas defesas, as instituições bancárias rés negam sua responsabilidade pelos fatos, invocando a culpa exclusiva de terceiro e afirmando que os serviços foram prestados dentro da normalidade.

No entanto, após detida análise dos fatos e da prova coligida aos autos, obtempero que a tese sustentada pelos réus não merece subsistir.

Em relação ao corréu Banco Santander, tem-se como incontroverso que ele administra a conta bancária da autora, a partir da qual os saques impugnados ocorreram, tendo sustentado que tais operações ocorreram com a utilização dos dados secretos e pessoais que somente a correntista possuía, o que afastaria o dever de indenizar.

No entanto, em sua contestação o próprio banco corréu admitiu textualmente que tais transferências foram realizadas para uma conta junto ao Banco Inter, a qual, embora ostentasse a titularidade em nome da autora, indicava um número de CPF diverso do dela.

Os dados elencados a págs. 44/46, corroboram tais assertivas, sendo certo de seu teor que a divergência entre os dados não estava somente nos limites do número do CPF, porquanto deles também consta a informação de que a destinatária seria titular da conta para a qual enviados os numerários.

Ora, tal circunstancia indica que o dado divergente (CPF), haveria de despertar suspeitas quanto à legitimidade as operações, pois, friso para ficar bem claro, tal informação estava à disposição do Santander e bem poderia ser averiguada, mediante simples contato com o cliente, o qual inocorreu.

Ao depois, a responsabilidade do Banco Inter é manifesta e dispensa até maiores aprofundamentos, porquanto em sua contestação deixa de impugnar o fato de haver permitido que terceiro lograsse abrir uma conta bancária, valendo-se do nome da autora, sendo a esta conta direcionados os recursos que consubstanciaram o furto em análise.

A relação jurídica que vincula as partes é submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que presentes estão os requisitos elencados nos arts. 2º, 3º e 17 daquele códex.

E segundo pacífica jurisprudência, a instituição bancária age como fornecedora de serviços aos seus correntistas, caracterizando-se estes como consumidores finais, razão pela qual tem ela por obrigação - que decorre da norma consumerista - de resguardá-los dos prejuízos e riscos decorrentes de fraudes.

Data maxima venia dos que entendem em contrário, nos dias atuais é de conhecimento geral que fraudadores se apoderam, não apenas dos dados atinentes à conta bancária, como também da própria senha pessoal do correntista, não raro com a conivência de agentes vinculados ou da insuficiência de análise dos dados pelas próprias instituições financeiras.

Na hipótese vertente, por tratar-se indubitavelmente de relação de consumo, é perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova, preconizada no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, eis que o requisito da verossimilhança

decorre da versão apresentada na petição inicial pela autora, afigurando-se evidente ainda sua hipossuficiência dela perante as grandiosas instituições bancárias réus.

Em suma, não há que se exigir do autor que demonstre que a instituição financeira agiu de forma negligente, imprudente ou com imperícia, na medida em que a prova dos autos aponta justamente neste sentido, ou seja, de que houve falha na prestação dos serviços, sendo certo que em casos tais impera a responsabilidade da casa bancária, de cunho objetivo, consoante preconiza a regra do artigo 14 do estatuto consumerista.

Lembre-se, ainda, do contido na Súmula 479 do C. STJ, de seguinte teor:

Sumula 479 - "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Logo, a conclusão a que se chega não pode ser outra, senão a de que os réus devem ser responsabilizados pelos danos materiais sofridos pela autora, que equivale ao reembolso dos saques na inicial.

No que toca aos danos de ordem moral, saliento que restou devidamente comprovada a movimentação realizada sorrateiramente na conta corrente da autora e as consequências dela oriundas, que lhe carregaram significativo prejuízo material, eis que teve suprimido o numerário que poderia utilizar para honrar obrigações pecuniárias previamente assumidas ou mesmo para outros fins.

Acresça-se a isto o fato de que os reclamos do correntista não foram devidamente analisados pelos réus, acarretando que tivesse de contratar advogado para propor esta ação.

Tais situações, sem qualquer sombra de dúvida causaram muito mais do que meros aborrecimentos, senão grandes transtornos, constrangimentos e sentimentos negativos, como angústia e impotência.

A Constituição Federal em seu art. 5º, V, garante a indenização da lesão moral, independente de estar, ou não, associada a prejuízo patrimonial, na medida em que o dano de ordem moral se configura sempre que alguém aflige a outro, injustamente, ofensa à honra ou à personalidade, causando-lhe lesão de interesse não patrimonial.

Quanto aos critérios para estabelecer o montante da indenização pertinente ao caso, observo que o julgador deve levar em linha de conta os fatos e o dano propriamente ditos, bem como a situação das partes, de forma que o lesado seja compensado pela dor moral que sofreu, e o causador seja educado para evitar a reincidência do ato indevido.

Levando estes parâmetros em linha de conta, tenho para mim que revela-se condizente ao caso que a indenização a ela devida seja fixada em quantia equivalente a R\$10.000,00 (dez mil Reais).

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para o fim de condenar solidariamente os réus a reembolsarem à autora a quantia de R\$41.000,00 (quarenta e um mil Reais), com atualização monetária a partir do saque indevido, além de lhe pagar indenização por danos morais no valor de R\$10.000,00 (dez mil Reais), atualizado a partir desta data.

Sobre tais quantias incidirão, ainda, juros de mora contados da citação.

Por força do princípio da sucumbência, condeno os réus no pagamento das custas e

despesas processuais, atualizadas do desembolso, além de honorários advocatícios do patrono do autor, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, atualizado.

P. R. I.

Ribeirão Preto, 07 de dezembro de 2022.